

В ОБЛАСТНОЙ СУД [наименование суда]
[наименование субъекта РФ]

Возражающий: [ФИО полностью]
Адрес: [адрес регистрации]
Телефон: [номер телефона]

Взыскатель: [ФИО бывшей супруги]
Адрес: [известен/неизвестен]

Дело № [номер дела] о взыскании алиментов в порядке приказного
производства

ВОЗРАЖЕНИЯ
на судебный приказ от [дата] № [номер приказа]

Я, [ФИО], являюсь должником по судебному приказу от [дата] № [номер
приказа], вынесенному в отношении меня на основании заявления [ФИО]
(бывшей супруги) о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего
ребёнка [ФИО ребёнка], [дата рождения].

В соответствии со статьёй 129 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, должник вправе подать возражения относительно
исполнения судебного приказа в течение десяти дней со дня получения копии
судебного приказа.

ВОЗРАЖАЮ против исполнения судебного приказа по следующим основаниям:

1. Неправильное определение размера алиментов

Судом установлен размер алиментов в размере [указанная сумма/доля] от
моего дохода. Данный размер не соответствует фактическим обстоятельствам
и нарушает мои права по следующим причинам:

- [указать причины: наличие других иждивенцев, тяжёлое материальное
положение, несоответствие дохода, указанному в заявлении, и т.д.]
- Мой фактический среднемесячный доход составляет [сумма] рублей, что
подтверждается [справка 2-НДФЛ, выписка с банковского счёта и т.д.]
- Указанный в приказе доход в размере [сумма] рублей не соответствует
действительности

2. Наличие обстоятельств, требующих снижения размера алиментов (ст. 119
Семейного кодекса РФ)

В соответствии со статьёй 119 Семейного кодекса Российской Федерации,
при изменении материального или семейного положения сторон, суд вправе
изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, уплачивающее
алименты, от их уплаты.

Моё материальное и/или семейное положение изменилось по следующим
основаниям:

- [перечислить обстоятельства: рождение других детей, утрата
трудоспособности, увольнение, сокращение заработка и т.д.]
- Данные обстоятельства наступили [дата] и подтверждаются [документы]

3. Нарушение процедуры рассмотрения заявления

[указать, если имеются основания: неправильное определение места
жительства, несоответствие требованиям ст. 122 ГПК РФ и т.д.]

На основании изложенного, руководствуясь статьями 129, 130 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

1. Отменить судебный приказ от [дата] № [номер приказа] о взыскании алиментов с [ФИО] в пользу [ФИО].
2. Отказать в удовлетворении заявления о взыскании алиментов в порядке приказного производства.
3. Разъяснить взыскателю право на обращение в суд в порядке искового производства.

Приложения:

1. Копия судебного приказа от [дата] № [номер приказа] – 1 экз.
2. Справка 2-НДФЛ за [период] – 1 экз.
3. [Другие документы, подтверждающие возражения]
4. Копия возражений для взыскателя – 1 экз.

[дата]

[подпись] / [ФИО]

 **ВАЖНО:** Срок подачи возражений – 10 дней с момента получения приказа! Пропуск срока лишает права обжаловать приказ, и он вступает в силу.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Самостоятельное составление возражений рискованно:

- Суд может отказать в принятии при нарушении формы
- Неправильное обоснование – отказ в удовлетворении
- Пропуск процессуальных сроков необратим

Иван Серко – юрист по семейным спорам



МАХ: +7 (977) 423-24-73 (основной)



WhatsApp: +7 (977) 423-24-73



Email: 333742917@mail.ru

Что сделаю лучше, чем шаблон:

- ✓ Проанализирую конкретный приказ и найду слабые места
- ✓ Подготовлю возражения с учётом практики вашего суда
- ✓ Соберу и оформлю доказательства должным образом
- ✓ Рассчитаю оптимальную сумму алиментов
- ✓ Представлю интересы при рассмотрении

Стоимость: от 5 000 ₽

Срок: 1-2 рабочих дня
